



COPIA

Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 43	Oggetto: Approvazione Regolamento pr la utilizzazione di graduatorie di altri Enti dello stesso comparto.
Del 28/03/2025	

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE
Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL
18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO
Si esprime parere favorevole in
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2025** Addì **ventotto** del mese di **MARZO**

Alle ore **12.30** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	ZOFREA	Vincenzo	Sindaco	SI*
2	CRISTOFARO	Tommaso	Vicesindaco	SI*
3	BERTOLOTTI	Gerardo	Assessore	SI**
4	CARISTO	Francesca	Assessore	NO
5	MELLACE	Natascia	Assessore	SI*

Assiste il segretario comunale

Avv. Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara
valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla
trattazione dell'argomento in oggetto indicato

*Presente fisicamente

** Presente in audioconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.L.gs. 18/08/2000 n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

Richiamato, in particolare, l’art. 89 del citato D.lgs. n.267/2000, rubricato “Fonti”, secondo il quale la potestà regolamentare dell’ente locale si esercita in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, anche in materia di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

Visto il D.L.gs. 30/03/2001 n.165 e succ. modif. ed integr., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Richiamato, in particolare, l’art.35 del predetto D.L.gs. n.165/2001, rubricato “Reclutamento del personale”, il quale, al comma 7°, stabilisce come gli enti locali disciplinano le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, mediante il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge;

Vista la legge 16/01/2003 n.3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” ed, in particolare, l’art.9, rubricato “Utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici”, il quale prevede che, a decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall’art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n.449 e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell’art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro per la Funzione Pubblica, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione;

Vista la legge 24/12/2003 n.350, recante “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)” ed, in particolare, l’art. 3, rubricato “ Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici”, il quale, al comma 61°, prevede come e nelle more dell’adozione del prefato regolamento ministeriale, gli enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

Vista la legge di conversione 7 agosto 2012 n.135, recante “ Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento delle imprese del settore bancario” ed, in particolare, l’art. 14, rubricato “ Riduzione delle spese di personale”, che, al comma 14° - bis, prevede che le amministrazioni pubbliche che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall’art. 3, comma 61° della già citata legge n.350/2003, anche con riferimento agli idonei di concorso presso altre amministrazioni;

Richiamato l’articolo 17, comma 1-bis, del decreto legge n. 162/2019, convertito con modificazioni, dalla legge n. 8/2020, in base al quale gli enti possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito al comma 4 dell’art. 91 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, consentendo di fatto di utilizzare le graduatorie anche per la copertura dei posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso;

Visto quanto sopra;

Precisato che e per quanto concerne la corretta interpretazione da dare al concetto di “**previo accordo**” contenuto nel disposto di cui al già citato art. 3, comma 61° della suddetta legge n.350/2003, e cioè se detta intesa debba necessariamente precedere l’espletamento della procedura concorsuale o possa anche raggiungersi in un momento successivo, la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, con deliberazione n.3/SRCPIE/SRCPIE/PAR del 10 gennaio 2019, ha statuito il principio per il quale non trova riscontro nel dato letterale della norma l’interpretazione rigida secondo la quale il così detto previo assenso debba obbligatoriamente avvenire in un momento antecedente rispetto al momento dell’espletamento della procedura di concorso (cfr. in maniera conforme, parere

espresso dall'ANCI in data 08/09/2004);

Rilevato, altresì, che la costante giurisprudenza ha chiarito come la modalità di reclutamento, mediante utilizzo delle graduatorie in corso di validità presso altre amministrazioni, rappresenti regola generale, mentre l'indizione di un nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione ed, inoltre, lo scorrimento trova causa proprio nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l'espletamento di procedure concorsuali (cfr. sentenza n.14 del 28/07/2011 del Consiglio di Stato, sentenza n.574/2011 TAR Basilicata, sentenza n.4329 del 31/07/2012 del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria Consiglio di Stato n. 14/2011, Sezione V Consiglio di Stato, sentenza n. 1395/2011, Sezione III Consiglio di Stato, sentenza n.6507/2011);

Dato atto che l'Amministrazione è comunque tenuta a rispettare i fondamentali principi di imparzialità e trasparenza che debbono assistere ogni procedura di scelta della parte contraente nell'ambito del rapporto di lavoro da parte di tutte le Amministrazioni Pubbliche, principi che discendono direttamente dalle previsioni dell'art. 97 della Costituzione;

Visto quanto sopra;

Che, pertanto, questa Amministrazione Comunale e sulla base dell'exkursus sopra sinteticamente descritto, ritiene necessario dotare l'Ente di apposito Regolamento disciplinante termini, condizioni e modalità del possibile utilizzo delle graduatorie di altri e diversi Enti facenti parte del Comparto Regioni - Autonomie locali.;

Visto il Regolamento inerente la materia qui trattata all'uopo redatto dal competente Servizio personale;

Visto il parere favorevole espresso, sotto il profilo della regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio personale, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. L.gs. 18/08/2000 n. 267;

Che non è stato espresso il parere di regolarità contabile in quanto la presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione

economico- finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Visto l'art. 48, comma 3° del citato D. L.gs. n. 267/2000, il quale attribuisce all'Organo Esecutivo la competenza all'approvazione del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, di cui il presente Regolamento ne costituisce corollario essenziale;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

Approvare, come per effetto del presente atto approva, il Regolamento Comunale contenente la disciplina per l'utilizzazione delle graduatorie valide di altri enti facenti parte del Comparto Regioni - Autonomie Locali;

Dare atto che l'approvato Regolamento, che risulta costituito da sette articoli, viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale (sub all. "A");

Dare atto che il presente regolamento sostituisce ogni altro regolamento per l'utilizzo di graduatorie di altri enti dello stesso comparto;

Demandare al Responsabile del Servizio personale di questo Ente ogni e qualsiasi ulteriore adempimento di natura gestionale inerente e conseguente l'avvenuta adozione del presente deliberato;

Dare atto, in ultimo, che il presente Regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della presente deliberazione;

Con separata votazione espressa all'unanimità dei voti ed in forma palese, la presente deliberazione è dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Delibera n. 43

IL PRESIDENTE

F.TO (Vincenzo Zofrea)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (avv. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (avv. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giuseppina Ferrucci



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario comunale
Avv. Giuseppina Ferrucci

